

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 668/2542

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายประเสริฐ นาคนุช

จำเลย

ป.อ. มาตรา 18

ป.วิ.อ. มาตรา 212

ป.วิ.อ.มาตรา 212 มุ่งคุ้มครองจำเลยไม่ให้อำนาจฟ้องโจทก์ขึ้นถ้าโจทก์ไม่ได้
อุทธรณ์ขอให้เพิ่มเติมโทษจำเลย การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้น
ต้นที่ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี 6 เดือน เป็นให้ปรับจำเลย 21,000 บาทอีกสถาน
หนึ่ง และลดโทษให้หนึ่งในสามตาม ป.อ.มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี และปรับ 14,000
บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตาม ป.อ.มาตรา 56 นั้นโทษที่
จำเลยได้รับตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงเป็นโทษที่เบากว่า แม้ศาลอุทธรณ์จะ
ลงโทษปรับด้วยก็ไม่ใช่การเพิ่มเติมโทษจำเลย จึงไม่ต้องห้ามตาม

ป.วิ.อ.มาตรา 212

ป.วิ.อ.มาตรา 212 มุ่งคุ้มครองจำเลยไม่ให้อำนาจฟ้องโจทก์ขึ้นถ้าโจทก์ไม่ได้
อุทธรณ์ขอให้เพิ่มเติมโทษจำเลย การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้น
ต้นที่ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี 6 เดือน เป็นให้ปรับจำเลย 21,000 บาทอีกสถาน
หนึ่ง และลดโทษให้หนึ่งในสามตาม ป.อ.มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี และปรับ 14,000

บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตาม ป.อ.มาตรา 56 นั้นโทษที่
จำเลยได้รับตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงเป็นโทษที่เบากว่า แม้ศาลอุทธรณ์จะ
ลงโทษปรับด้วยก็ไม่ใช่การเพิ่มเติมโทษจำเลย จึงไม่ต้องห้ามตาม
ป.วิ.อ.มาตรา 212

(ชนะ ภาสกานนท์-จรัญ หัตถกรรม-สุวัตร์ สุขเกษม)

ศาลอาญาธนบุรี - นายจำนงค์ สุดใจใหม่

ศาลอุทธรณ์ - นายหัสดี ไกรทองสุข

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ